

0000446-08.2018.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: TARSILA MACHADO DE SA JUNQUEIRA

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jucimar Gomes de Almeida

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TARSILA MACHADO DE SA JUNQUEIRA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu JUCIMAR GOMES DE ALMEIDA, acusado da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal. Segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

3ª Vara

Avenida Prefeito Valdírio Prisco, nº 150, Ribeirão Pires - SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000446-08.2018.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000446-08.2018.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jucimar Gomes de Almeida

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TARSILA MACHADO DE SA JUNQUEIRA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu JUCIMAR GOMES DE ALMEIDA, acusado da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal. Segundo narra a denúncia "no dia 10 de março de 2018, por volta de 10h40min, na Rua Ovídio Abrantes, altura do n.º 14, Núcleo Colonial, nesta cidade e comarca de Ribeirão Pires, JUCIMAR GOMES DE ALMEIDA, qualificado e interrogado à fls. 06, mediante emprego de chave falsa, subtraiu para si, o veículo FIAT/SIENA EL FLEX, placas EPX0316/Santo André, cor cinza, pertencente a Fernando dos Santos da Silva.

A denúncia foi recebida a fls. 107, em 06 de abril de 2018.

O réu foi citado a fls. 131.

Posteriormente, foram juntados os laudos periciais requisitados a fls. 141 e seguintes.

Na audiência com ata juntada a fls. 152, foram ouvidas vítima e testemunhas

policiais, sendo o réu ao final interrogado.

O Ministério Público apresentou memoriais a fls. 179/183, postulando pela integral procedência da ação penal, bem como pela majoração da pena base, reconhecimento da confissão e fixação de regime inicial aberto. Ainda, o Parquet não discorda da substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Por fim, a D. Defesa manifestou-se em alegações finais a fls. 237/239, quando pleiteou fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e regime inicial aberto.

É o relatório. Decido.

A ação penal é procedente.

De fato, a materialidade delitiva do delito está comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 03/09), do boletim de ocorrência (fls. 11/13), do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), do auto de avaliação (fls. 16), do auto de entrega (fls. 17) e dos laudos periciais (fls. 141/142, 143/145 e 146/148), além da prova oral produzida em Juízo.

Da mesma forma a autoria é certa, contando inclusive com a confissão do réu.

Ouvidos novamente em Juízo, os Policiais Militares Amirati Aparecido Dias e Leandro Rodrigo Pereira Ponte confirmaram os fatos, reconhecendo o réu. Disseram que na data dos fatos foram acionados pelo Copom com a notícia do crime. Encontraram o carro com as características passadas e fizeram a abordagem, momento em que o réu confessou os fatos. Destacaram que encontraram com o réu a chave de fenda e módulo apreendidos.

Por sua vez, a vítima, Fernando dos Santos da Silva, ouvida em Juízo confirmou o furto. Disse que estacionou o veículo no local dos fatos e minutos depois percebeu o furto. Afirmou que uma testemunha viu o crime e acionou a polícia, sendo que minutos depois recebeu ligação dos policiais dizendo que haviam encontrado seu carro. Confirmou ainda os danos na porta do carro e no miolo da ignição.

Em solo policial a fls. 09, o réu permaneceu calado. Já em Juízo, confessou a prática delitiva, dizendo que assim agiu pois precisava de dinheiro para o pagamento de dívidas.

O laudo fls. 141/142 confirmou que a peça apreendida com o réu pode ser usada para desbloquear ignição de veículo, assim como o laudo no veículo, de fls. 143/144, demonstrou os danos no carro compatíveis com o emprego de chave falsa. Ainda, foi a chave de fenda apreendida periciada, conforme se verifica de fls. 146/148.

Assim, a prova técnica, somada ao relato detalhado das partes, confirma a qualificadora narrada na denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

No tocante à fixação da pena, verifica-se pela F.A. a fls. 108/110 e pelas certidões de fls. 126/127 que o réu tem outro processo por receptação e uma condenação em primeiro grau por furto. Era, entretanto, absolutamente primário quando dos fatos. Além disso, as circunstâncias do crime são as usuais para espécie, estando ausentes outros elementos que possam influenciar na fixação da pena base, devendo ela permanecer no mínimo.

De qualquer forma, está presente a causa de diminuição da confissão, que reduziria a pena ao mínimo, mas que não pode levar a pena abaixo do mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento de pena.

Nos moldes do artigo 44, do Código Penal, a pena será substituída por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação pecuniária em favor da vítima, fixada em 01 salário mínimo. Bem como, a prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, na forma em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais, observados os artigos 149 e 150 da L.E.P.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu JUCIMAR GOMES DE ALMEIDA como incurso nas penas artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de multa no valor de 10 dias-multa, no mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos da fundamentação retro.

Caminhando adiante, é caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

De fato, ante a aplicação da pena em dois anos de reclusão, bem como superado lapso temporal de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, o fato está prescrito, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Diante disso, julgo extinta a punibilidade do réu JUCIMAR GOMES DE ALMEIDA, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, providencie a serventia as comunicações necessárias, bem como expeça-se certidão de honorários em favor da advogada dativa.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.Ribeirão Pires, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA